

## 경 고 사 항

1. 제 목 : 금품등 수수 부적정

2. 관계기관 : ■◎보훈병원

3. 내 용 : 우리 공단에서는 깨끗한 공직풍토 조성을 위해 「청탁금지법」 및 「임직원 행동강령」에 따라 직무관련자로부터 식사, 선물, 경조사비 등을 수수하지 못하도록 제한함으로써 청렴 사회 발전을 위해 노력하고 있습니다.

「청탁금지법」 제8조제②항에 따르면 공직자등은 직무와 관련하여 대가성 여부를 불문하고 제1항에서 정한 금액 이하의 금품등을 받거나 요구 또는 약속해서는 아니 된다고 정하고 있는데, 다만 예외적으로 원활한 직무수행 또는 사교·의례 또는 부조의 목적으로 제공되는 음식물·경조사비·선물 등으로서 대통령령으로 정하는 가액 범위 안의 금품등은 수수가 가능하나 그 수수 범위를 제한하고 있고, 같은 법 제9조에서는 공직자등은 수수금지 금품등을 받을 시 지체 없이 소속기관장에게 서면으로 신고하도록 정하고 있습니다.

[표1] : 음식물·경조사비·선물 등의 가액 범위(청탁금지법 시행령 제17조 별표 1)

- |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>1. <b>음식물</b>(제공자와 공직자등이 함께 하는 식사, 다과, 주류, 음료, 그 밖에 이에 준하는 것을 말한다): 3만원</p> <p>2. <b>경조사비</b>: 축의금·조의금은 5만원. 다만, 축의금·조의금을 대신하는 화환·조화는 10만원</p> <p>3. <b>선물</b>: 금전, 유가증권, 제1호의 음식물 및 제2호의 경조사비를 제외한 일체의 물품, 그 밖에 이에 준하는 것은 5만 원. 다만, 「농수산물 품질관리법」 제2조제1항제1호에 따른 농수산물(이하 "농수산물"이라 한다) 및 같은 항 제13호에 따른 농수산가공품(농수산물을 원료 또는 재료의 50퍼센트를 넘게 사용하여 가공한 제품만 해당하며, 이하 "농수산가공품"이라 한다)은 10만원(※ '18.1.17 개정, 개정 前 선물 한도는 구분 없이 "5만원")</p> |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

따라서 ■◎보훈병원 직원은 직무관련자로부터 청탁금지법에 정하고 있는 기준에 따라 원칙적으로 선물을 수수할 수 없고, 예외적인 사유에 한하여 선물의 경우 5만원을 한도로 제한적 수수만 가능하며, 수수금지 금품등을 받을 시에는 지체 없이 서면으로 소속기관장에 신고하여야 합니다.

그런데 간호실 # @병동에 근무한 대상자는 병동 회비로 구성된 재원을 통하여 명절에 청탁금지법 상 금지하고 있는 직무관련자로부터 선물을 수수하였고, 관련 법 예외사유로 인정하는 사교·의례의 목적으로 인정한다 하더라도 선물의 가액범위 5만원을 초과하는 선물을 수수하였으며, 수수금지 금품등을 받은 사실에 대하여 신고도 하지 않은 것으로 확인되었습니다.

[표2 ]: # @병동 주임간호사 선물 수수 내역

| 수수 시기       | 수수금액    | 수수 내역 | 비고         |
|-------------|---------|-------|------------|
| ‘17.9월 (추석) | 60,000원 | 와인    | 10,000원 초과 |
| ‘18.2월 (설)  | 56,700원 | 그릇    | 6,700원 초과  |

#### 4. 관련자

| 소 속 | 직급           | 성명  | 담당업무           | 관리기간                 | 비고 |
|-----|--------------|-----|----------------|----------------------|----|
| 간호실 | 간호직<br>무보직4급 | ♥○3 | # @병동<br>주임간호사 | ‘15.11.01.~’18.09.30 | 경고 |

#### 5. 조치할 사항

##### ○ ■◎보훈병원장은

- 청탁금지법 및 임직원 행동강령에 위반하는 금품 등 수수행위가 발생하지 않도록 관리를 철저히 하여 주시기 바라고, (통보)
- 향후 동일사례가 발생하지 않도록 관련자에게 「경고」 조치하시기 바랍니다.  
(경고)